III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos

3946 *Dirección General de Promoción y Diversificación Económica.- Resolución de 29 de octubre de 2026, por la que se declara la justificación parcial de la subvención concedida y abonada a la entidad Hotel Oasis Paraíso, S.A., expediente EXP-SUBPYMES2-0465-2021, al amparo del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la "Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.*

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, se aprueban medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (BOE n.º 62, de 13.3.2021).

Segundo.- En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias se aprueba el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la "Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España (BOC n.º 115, de 5.6.2021), estableciéndose las siguientes líneas de subvención:

a) Línea 1: personas autónomas (empresarias o profesionales) que tributen en régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

b) Línea 2: personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y grupos de empresas cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y, en su caso, en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en 2020, haya caído más de un 30% con respecto a 2019. A su vez, esta línea se subdivide en:

• Línea 2.1: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con un máximo de 10 personas empleadas.

• Línea 2.2: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con más de 10 y menos de 50 personas empleadas.

• Línea 2.3: personas autónomas, empresas y grupos de empresas con 50 o más personas empleadas.

Las medidas extraordinarias de apoyo incorporadas en dicho Decreto ley se financiaron con fondos del Gobierno de España, con cobertura en la sección 37 "Otras relaciones financieras con Entes Territoriales", servicio 01 "Secretaría General de Financiación

Autonómica y Local. Comunidades Autónomas", programa 941O "Otras transferencias a Comunidades Autónomas", concepto 451 "Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas. Transferencias a las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias", destinándose a la Línea 2.1 de las ayudas reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, una cuantía que asciende a 650.000.000,00 de euros.

Tercero.- Con fecha 25 de octubre de 2022 es publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 211 la Resolución n.º 1426/2022, de 5 de octubre, del Director General de Promoción Económica, por la que se acuerda, respecto de determinadas personas autónomas y empresas, modificar o dejar sin efecto determinadas resoluciones y se acuerda el abono de las subvenciones correspondientes a aquellas, como consecuencia de la estimación de recursos interpuestos contra las referidas resoluciones.

En el Anexo III de la citada Resolución figura la entidad "Hotel Oasis Paraíso, S.A.", con NIF A38371159, que tras resolución estimatoria del recurso de alzada interpuesto, pasa a ser estimada su solicitud con un importe reconocido de cinco millones (5.000.000) de euros.

La cantidad reconocida es abonada de forma anticipada de conformidad con el artículo 10.4 Decreto ley 6/2021.

Cuarto.- De conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 15 del Decreto ley 6/2021, la verificación de las subvenciones se realizará en el marco de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, revistiendo la justificación que deben presentar los beneficiarios la forma establecida en el apartado 3 del citado artículo 15, de esta manera:

a) Las subvenciones de la Línea 2 concedidas por el importe mínimo de 4.000 euros no requerirán otra justificación que la acreditación de los requisitos establecidos en los artículos 3 y 7 de dicho Decreto ley.

b) Las subvenciones de la Línea 2 concedidas por importe superior a 4.000 euros y hasta 100.000 euros se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa simplificada, prevista en el artículo 28 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

c) Las subvenciones de la Línea 2 concedidas por importe superior a 100.000 euros se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe auditor, prevista en el artículo 27 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del citado Decreto ley, por la Dirección General de Promoción Económica, se adoptaron las siguientes resoluciones:

• Resolución n.º 1121/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones en relación con la justificación de la "Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España, reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio [Línea 2: personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y grupos de empresas cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y, en su caso, en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en 2020, haya caído más de un 30% con respecto a 2019].

• Resolución n.º 1148/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones en relación con la justificación mediante cuenta justificativa con informe de auditor de la "Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España, reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio.

Quinto.- El plazo de presentación de la justificación de la subvención directa es determinado en el apartado resolutivo quinto de la Resolución n.º 1426/2022, de 5 de octubre, otorgando, a las empresas y personas autónomas interesadas que figuran en el Anexo I de la citada Resolución, un plazo de dos (2) meses, contados desde el día siguiente al de notificación de la citada Resolución, para la justificación de la subvención.

Sexto.- Mediante anuncio de requerimiento de 10 de julio de 2026 es requerida a la entidad "Hotel Oasis Paraíso, S.A.", con NIF A38371159 y expediente n.º EXP-SUBPYMES2-0465-2021, la subsanación de la información incluida en la cuenta justificativa presentada, así como la acreditación del cumplimiento del apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo (BOC n.º 148, de 24.7.2026).

Séptimo.- Finalizado el plazo para la aportación de la documentación requerida, se verifica que la entidad "Hotel Oasis Paraíso, S.A.", con NIF A38371159 y expediente n.º EXP-SUBPYMES2-0465-2021, justifica totalmente lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo (BOC n.º 148, de 24.7.2026); no obstante, justifica parcialmente la subvención concedida y abonada por importe de tres millones seiscientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y dos euros con treinta céntimos (3.656.732,30 euros).

La entidad "Hotel Oasis Paraíso, S.A.", con NIF A38371159 y expediente n.º EXP-SUBPYMES2-0465-2021, presenta una cuenta justificativa por importe de cinco millones (5.000.000) de euros.

El resumen de las incidencias detectadas en la justificación presentada se detalla a continuación:

En el apartado pagos pendientes a proveedores y otros acreedores no financieros, la entidad justifica la cantidad de 456.732,30 euros, no justificada la cantidad de 5.078,12 euros correspondiente a las facturas incluidas en las posiciones números 45, 55, 59, 92, 124, 144, 182 y 210, pues no cumplen con el requisito de estar pendientes de pago en el momento del inicio del plazo de presentación de la solicitud de la subvención establecido en el artículo 15.2 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio.

En el apartado pagos pendientes a acreedores financieros, la cantidad justificada asciende a 0 euros, al no estar devengados los préstamos incluidos en la cuenta justificativa presentada en el periodo comprendido entre 1 de marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021, establecido en el artículo 15.2 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio.

En el apartado costes fijos incurridos no cubiertos, la entidad incluye pérdidas por importe de 4.571.428,57 euros. De acuerdo con el artículo 4.1 del Decreto ley 6/2021, de 4

de junio, la intensidad de la ayuda no superará en ningún caso el 70% de los costes fijos no cubiertos, siendo el 70% de los costes fijos no cubiertos presentados en el Informe Auditor aportado 3.200.000 euros.

En consecuencia, la entidad justifica la cantidad total de tres millones seiscientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y dos euros con treinta céntimos (3.656.732,30 euros), siendo el importe no justificado de un millón trescientos cuarenta y tres mil doscientos sesenta y siete euros con setenta céntimos (1.343.267,70 euros).

Octavo.- Consta en el expediente propuesta de Resolución emitida por el Jefe de Servicio de Cooperación Económica el día 28 de octubre de 2026 en estrictos términos al contenido de la presente Resolución.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Es competente para dictar la presente Resolución la persona titular de la Dirección General de Promoción Económica, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio.

Segunda.- El Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías (modificado por Decreto 47/2023, de 17 de julio, del Presidente), establece en el artículo 1 la organización de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

El artículo 3 dispone que "La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos asume las competencias que tenía atribuidas la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, y las de promoción y diversificación económica, salvo las de Conocimiento y Empleo. Asume asimismo las competencias en materia de industria, comercio y consumo, que tenía la Consejería de Turismo, Industria y Comercio".

La disposición transitoria única del Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, establece la vigencia de los Reglamentos Orgánicos en tanto no se dicte nuevo Reglamento.

El citado Decreto 123/2023, de 17 de julio, ha sido recientemente modificado por el Decreto 128/2024, de 9 de septiembre (BOC n.º 179, de 11 de septiembre).

Tercera.- De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, la verificación de las subvenciones se realizará en el marco de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El apartado 3 del citado precepto establece el modo de justificación de la subvención, que dependerá de la línea y del importe concedido:

a) Las subvenciones de la Línea 2 concedidas por el importe mínimo de 4.000 euros no requerirán otra justificación que la acreditación de los requisitos establecidos en los artículos 3 y 7 de dicho Decreto ley.

b) Las subvenciones de la Línea 2 concedidas por importe superior a 4.000 euros y hasta 100.000 euros se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa simplificada, prevista en el artículo 28 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

c) Las subvenciones de la Línea 2 concedidas por importe superior a 100.000 euros se justificarán mediante la modalidad de cuenta justificativa con aportación de informe auditor, prevista en el artículo 27 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo.

En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, son dictadas las siguientes Resoluciones por parte de la Dirección General de Promoción Económica:

• Resolución n.º 1121/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones en relación con la justificación de la "Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España, reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio [Línea 2: personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y grupos de empresas cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y, en su caso, en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en 2020, haya caído más de un 30% con respecto a 2019].

• Resolución n.º 1148/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones en relación con la justificación mediante cuenta justificativa con informe de auditor de la "Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España, reguladas por el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio.

Cuarta.- Los requisitos que debe cumplir la cuenta justificativa con informe auditor, modalidad de justificación aplicable a los beneficiarios de la Línea 2 con importe de subvención concedida y abonada superior a 100.000 euros, se encuentran regulados en el artículo 18 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio.

La entidad "Hotel Oasis Paraíso, S.A.", con NIF A38371159 y expediente n.º EXP-SUBPYMES2-0465-2021, cumple parcialmente los requisitos exigidos en el citado artículo.

Quinta.- El apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, reza así:

"2. Los destinatarios de las medidas previstas en los Títulos I, II y III asumen asimismo los siguientes compromisos:

a) Deberán mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022, con la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 4.5 del presente Real Decreto-ley.

b) No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022.

c) No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde aplicación de alguna de las medidas".

La entidad “Hotel Oasis Paraíso, S.A.”, con NIF A38371159 y expediente n.º EXP-SUBPYMES2-0465-2021, cumple los compromisos exigidos en el citado artículo.

Sexta.- La presente Resolución se dicta al amparo de lo establecido en el Decreto ley 6/2021, de 4 de junio; en el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en todas aquellas normas que las complementen o desarrollen.

Séptima.- De acuerdo con el artículo 5.1.c) del citado Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, se establece como obligación de las personas y empresas beneficiarias el someterse a las actuaciones de comprobación tanto del órgano concedente como de la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

Octava.- Establece el artículo 20.2 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, que la persona y empresa beneficiaria estará obligada a facilitar las comprobaciones que garanticen la correcta realización de las actuaciones objeto de subvención. Asimismo, estará sometida a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como al control financiero de la Intervención General de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, o de cualquier órgano, nacional o de la Unión Europea.

Novena.- De acuerdo con el artículo 20.3 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, “el incumplimiento de lo requerido por la Administración podrá considerarse causa suficiente para proceder al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas”.

Décima.- El artículo 22.3.ii) del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, establece que tendrá la consideración de incumplimiento parcial:

“ii.1) El incumplimiento de los requerimientos de aportar la información y documentación que se estime necesaria para el seguimiento y control de las personas participantes de la actividad para la que se ha obtenido la subvención. El importe de la reducción se practicará proporcionalmente, en función de los incumplimientos realizados, sobre la cantidad menor entre la justificada y la subvención concedida”.

Décima primera.- El artículo 37.1.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a esta, en caso de “incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y, en su caso, en las normas reguladoras de la subvención”.

Décima segunda.- El artículo 19 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, reza así:

“El interés de demora resultará de la aplicación, para cada año o periodo de los que integren el periodo de cálculo, del interés legal fijado en la Ley estatal de Presupuestos para dichos ejercicios”.

El interés legal queda fijado en la disposición adicional quincuagésima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que fueron prorrogados para los años 2019 y 2020, en la disposición adicional cuadragésima novena de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y en la disposición adicional cuadragésima sexta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en el 3,00 por ciento. Por su parte, en la disposición adicional cuadragésima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, se establece que el interés legal del dinero queda establecido en el 3,25 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2023. Tomando en consideración que los Presupuestos Generales del Estado del año 2023 fueron prorrogados para el año 2024 y 2025, el interés legal del dinero en 2024 y 2025 continuó siendo el 3,25 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, tomando en consideración que no ha sido aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026, el interés legal del dinero en el año 2026 continúa siendo el 3,25 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2026.

Décima tercera.- De acuerdo con lo establecido en el apartado 7 del artículo 13 del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, las resoluciones se notificarán mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Vistos los citados antecedentes y consideraciones jurídicas, y en el ejercicio de las competencias que tengo legalmente atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar justificada parcialmente la subvencion concedida y abonada a la entidad "Hotel Oasis Paraíso, S.A.", con NIF A38371159 y expediente n.º EXP-SUBPYMES2-0465-2021, por un importe de tres millones seiscientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y dos euros con treinta céntimos (3.656.732,30 euros), cuya justificación es realizada mediante cuenta justificativa con informe auditor, otorgada al amparo del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la "Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.

Segundo.- Notificar la presente Resolución a la entidad interesada a través de su inserción en el Boletín Oficial de Canarias y, a efectos de su conocimiento, en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería de Economía e Internacionalización en el plazo de un (1) mes a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2026.- El Director General de Promoción y Diversificación Económica, Manuel Alexis Oliva Hernández.